

TRABALHO 1

Direito da Informação



Ciências da Computação

Universidade Federal de Catalão



1. O que são direitos autorais?

Os direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5 da Constituição Federal. Consolidado na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, garante ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

Além disso, a Lei de Direitos Autorais representa um avanço importante na regulamentação dos direitos do autor, em sua definição do que é permitido e proibido a título de reprodução e quais as sanções civis a serem aplicadas aos infratores.

2. Tudo precisa de proteção do direito autoral? Se sim, explique o porquê. Se não, indique o que não precisa de proteção.

Não. De acordo com o Art. 8º da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, os objetos que não precisam de proteção são:

- As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais (inciso I);
- Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios (inciso II);
- Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções (inciso III);

- Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais (inciso IV);
- As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas (inciso V);
- Os nomes e títulos isolados (inciso VI);
- O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras (inciso VII).

3. O que não constitui ofensa aos direitos autorais?

De acordo com o Art. 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, aquilo que não constitui ofensa aos direitos autorais são:

- A reprodução na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos (alínea “a” do inciso I);
- A reprodução em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza (alínea “b” do inciso I);
- A reprodução de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros (alínea “c” do inciso I);
- A reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários (alínea “d” do inciso I);
- A reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro (inciso II);
- A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra (inciso III);

- O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou (inciso IV);
- A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização (inciso V);
- A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização (inciso VI);
- A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa (inciso VII).
- A reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores (inciso VIII).